

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/332

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (חובת שימוש במצלמות גוף בעת הפגנה), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 89א¹. 1. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971¹, אחרי סעיף 89 יבוא:

"חובת שימוש 89א. (א) שוטר הממלא את תפקידו בעת הפגנה במצלמות גוף בעת ישתמש במצלמת גוף באופן שיאפשר תיעוד סביר של האירוע. הפגנה

(ב) התיעוד שיאסף במצלמות הגוף יישמר במשטרת ישראל ויהיה נגיש לציבור ככל שאינו פוגע בפרטיות המצולם.

(ג) הוגשה תלונה על אלימות שוטר בהפגנה, תמסור המשטרה את צילומי הגוף מההפגנה לגורם החוקר את התלונה, ונטל הראיה יהיה על משטרת ישראל.

(ד) השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה, יתקין תקנות לעניין סעיף זה."

דברי הסבר

הצעת חוק זו באה לקבוע אמות מידה ראשוניות בדבר הפעלת כוח משטרתית בכדי לפזר הפגנה שאושרה באופן לגיטימי. פקודת המשטרה כוללת בתוכה מספר הוראות הקשורות בכללים הבסיסיים למתן אישור לקיום הפגנה או התקהלות ציבורית של מעל 50 איש. היעדר ההסדרה של הנושא בחקיקה ראשית הביאה לכך שההוראות בהקשר זה נקבעו במדרג נורמטיבי נמוך: הנחיות פנימיות של היועץ המשפטי לממשלה ושל המשטרה. בשנים האחרונות אנו עדים ועדות לשימוש תכוף בכלים לא-מידתיים לפיזור הפגנות, כאשר ברובו כוון נגד קבוצות מוחלשות ומיעוטים פוליטיים, חרף ההתנגדות המתמשכת מטעם ארגוני החברה האזרחית אשר הדגישו את הסכנה הפיזית והבריאותית שמשקפת למפגינים משימוש בכלים אלו. הצעת חוק זו מבקשת להידרש לנושא ולהציע מודל מדורג לטיפול בנושא, בשילוב

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

של חקיקה ראשית ומשנית מוסדרת לפי הכללים הקבועים במדרג הנורמטיבי בדין הישראלי.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי
חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/2081/23 ; פ/731/24).
הצעת החוק זהה לפ/731/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)